

Liabiliti Hak Berkaitan Harta Pusaka

Panduan komprehensif tentang hak dan tanggungjawab yang perlu diselesaikan sebelum harta pusaka seseorang Islam diagihkan kepada waris yang berhak.

UNDANG-UNDANG PUSAKA ISLAM



LIABILITI PERTAMA

Pengurusan Jenazah

Kewajipan pertama yang mesti diselesaikan sebelum sebarang pengagihan harta pusaka dimulakan adalah memastikan jenazah si mati diuruskan dengan sempurna mengikut syariat Islam.



Maksud Pengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah merangkumi segala urusan bermula dari saat kematian hinggalah jenazah bersemadi di dalam kubur. Kos pengurusan ini diambil daripada harta si mati sebagai keutamaan pertama.

1

Memandi Jenazah

Disucikan mengikut tata cara syariat Islam

2

Mengkafan

Dibungkus dengan kain kafan yang sesuai

3

Menggali Kubur

Penyediaan tempat pengebumian yang layak

4

Membawa jenazah untuk dikebumikan.

5

Pengkebumian

Dikebumikan dengan penuh hormat

Tanggungjawab Kos Pengurusan Jenazah

Sumber Kos — Mengikut Keutamaan

01

Harta Si Mati

Kos diambil terus daripada harta pusaka sebagai keutamaan pertama

02

Kaum Kerabat

Jika tiada harta, ahli keluarga bertanggungjawab membantu

03

Baitulmal

Jika tiada kerabat atau kerabat dalam kemiskinan

04

Orang Berkemampuan

Fardu kifayah ke atas mereka yang mampu jika Baitulmal tiada wang

Kes Khas: Isteri Meninggal Dunia

 Jika isteri meninggal dunia sedangkan suami masih hidup, **suami wajib menanggung kos pengkebumian** isteri tersebut sepenuhnya.

Ini adalah tanggungjawab nafkah yang masih terikat walaupun selepas kematian. Sekiranya suami pula telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka kos pengkebumian isteri diambil daripada harta peninggalan suami.

Harta Pusaka Yang *Boleh* Digunakan untuk Pengurusan Jenazah

Terdapat perbelanjaan-perbelanjaan tertentu yang diharuskan oleh syarak untuk ditanggung daripada harta pusaka si mati bagi memastikan jenazah diuruskan dengan sempurna.



Peralatan Mandi Jenazah

Sabun, air, wangian dan segala keperluan memandikan jenazah



Peralatan Kafan

Kain kafan dan segala keperluan pengkafanan yang berpatutan



Upah Penggali Kubur

Bayaran kepada mereka yang menggali dan menyediakan kubur



Fidyah

Dibayar bagi ibadah puasa yang tertinggal tanpa uzur yang sah



Van Jenazah

Kos pengangkutan jenazah ke tempat pengkebumian

Harta Pusaka Yang *Tidak Boleh* Digunakan untuk Pengurusan Jenazah

Islam menetapkan bahawa harta pusaka hanya boleh digunakan untuk keperluan asas pengurusan jenazah. Perbelanjaan tambahan yang bersifat adat atau budaya **tidak diharuskan** ditolak daripada harta pusaka.

Majlis Tahlil

Kenduri tahlil, jamuan, dan majlis-majlis doa selepas kematian tidak boleh ditanggung daripada harta pusaka si mati kerana ia bukan keperluan pengkebumian.

Batu Nisan

Pemasangan batu nisan, ukiran nama, atau sebarang hiasan kubur tidak termasuk dalam perbelanjaan yang diharuskan daripada harta pusaka.

Upah Solat Jenazah

Membayar upah kepada individu untuk melaksanakan solat jenazah adalah tidak sah dan tidak boleh diambil daripada harta pusaka si mati.

 Perbelanjaan di atas hendaklah ditanggung secara sukarela oleh ahli keluarga atau masyarakat, bukan daripada harta pusaka si mati.

LIABILITI KEDUA

Langsaikan Hutang

Setelah urusan jenazah diselesaikan, kewajipan kedua adalah melangsaikan semua hutang si mati — sama ada hutang kepada Allah SWT mahupun hutang kepada sesama manusia — sebelum harta diagihkan kepada waris.



Jenis-Jenis Hutang Si Mati

Hutang dengan Allah

- **Zakat** — zakat harta, fitrah, dan sebagainya yang belum ditunaikan
- **Kaffarah** — denda atas pelanggaran ibadah tertentu
- **Nazar** — ikrar yang telah dijanjikan kepada Allah
- **Haji** — kewajiban haji yang belum dilaksanakan
- **Fidyah** — tebusan ibadah puasa yang tertinggal

Hutang dengan Manusia

- **Gadaian** — harta yang dicagarkan sebagai jaminan pinjaman
- **Pinjaman** — wang atau barang yang dipinjam daripada individu lain
- **Hutang perniagaan** — tanggungan daripada urusan niaga
- **Hutang peribadi** — pinjaman daripada saudara mara atau kenalan

❏ Semua hutang mesti diselesaikan sepenuhnya menggunakan harta si mati sebelum waris menerima bahagian masing-masing.

Pandangan Ulama: Hutang dengan Allah

Para ulama telah memberikan pandangan yang jelas mengenai bagaimana hutang kepada Allah harus diuruskan daripada harta pusaka si mati.

Pandangan Jumhur Ulama

Wajib dibayar menggunakan harta si mati. Jumhur ulama berpendapat bahawa hutang kepada Allah seperti zakat, kaffarah, nazar, dan haji wajib dilangsaikan daripada harta peninggalan si mati.

Pandangan Ulama: Hutang dengan Manusia

Hutang kepada sesama manusia juga merupakan tanggungan yang wajib diselesaikan daripada harta pusaka mengikut urutan yang ditetapkan oleh syarak.



① Jumhur ulama menegaskan bahawa hutang dengan manusia adalah **wajib dibayar** menggunakan harta si mati. Waris tidak boleh menerima bahagian pusaka sebelum semua hutang ini dijelaskan sepenuhnya.

LIABILITI KETIGA

Wasiat

Wasiat adalah pesanan yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya untuk mengagihkan sebahagian hartanya selepas kematian, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum syarak.



Maksud Wasiat dalam Islam

Wasiat ialah pesanan yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta atau menyampaikan sesuatu kepada pihak yang dikehendaki, yang berkuat kuasa selepas kematian pewasiat.

Rukun Wasiat

- **Pewasiat (Musi)** — orang yang membuat wasiat, mestilah berakal dan baligh
- **Penerima Wasiat (Musa Lahu)** — pihak yang menerima wasiat
- **Harta Wasiat (Musa Bih)** — harta atau manfaat yang diwasiatkan
- **Sighah** — lafaz atau cara menyatakan wasiat

Kepentingan Wasiat

Wasiat memberi peluang kepada seseorang untuk menyumbang kepada pihak-pihak yang tidak layak menerima warisan, seperti saudara angkat, cucu yang terhalang warisan, atau badan kebajikan. Ia adalah satu bentuk perancangan harta yang amat digalakkan dalam Islam.

Kaedah Pelaksanaan Wasiat

Wasiat tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hukum syarak untuk memastikan pelaksanaannya adil dan tidak menjejaskan hak para waris yang sah.



Dilaksanakan Sebelum Pengagihan

Wasiat mesti dilaksanakan terlebih dahulu sebelum harta pusaka dibahagikan kepada para waris yang berhak.



Had Maksimum Satu Per Tiga

Kadar wasiat tidak boleh melebihi **1/3 (satu pertiga)** daripada jumlah keseluruhan harta si mati. Melebihi had ini memerlukan keizinan waris.



Diberi kepada Bukan Waris

Wasiat hanya sah diberikan kepada pihak yang **bukan waris** si mati. Wasiat kepada waris adalah terbatal melainkan dipersetujui oleh semua waris lain.



Berkuat Kuasa Selepas Kematian

Harta wasiat hanya boleh diserahkan kepada penerima **selepas pewasiat meninggal dunia**. Wasiat tidak berkuat kuasa semasa pewasiat masih hidup.

LIABILITI KEEMPAT

Harta Sepencarian

Harta sepencarian adalah tuntutan yang perlu diselesaikan sebelum harta pusaka dibahagikan, bagi memastikan hak pasangan yang masih hidup terpelihara dengan adil dan saksama.



Maksud Harta Sepencarian

Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri sepanjang tempoh perkahwinan yang sah, melalui sumbangan kedua-dua pihak — sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.

Sumbangan Langsung

Sumbangan berbentuk kewangan secara terus, seperti wang gaji, modal perniagaan, atau pembelian harta bersama oleh suami atau isteri.

Sumbangan Tidak Langsung

Sumbangan berbentuk tenaga dan masa, seperti isteri yang mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak sementara suami bekerja mencari nafkah. Ini juga diiktiraf sebagai sumbangan yang sah dalam tuntutan harta sepencarian.

Bukan Harta Sepencarian

Tidak semua harta yang dimiliki oleh suami atau isteri semasa perkahwinan dikira sebagai harta sepencarian. Terdapat kategori-kategori harta yang dikecualikan daripada tuntutan ini.

Harta Bawaan, Pusaka, Hadiah & Hibah

Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri melalui warisan, hadiah, atau hibah — sebelum atau semasa perkahwinan — tidak termasuk dalam harta sepencarian, selagi tiada penambahan atau pemajuan dibuat oleh pasangan.

Harta Sebelum Berkahwin

Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum akad nikah, melalui usaha sendiri, gaji, hadiah, hibah, atau pusaka — dan tiada sebarang penambahan atau pemajuan dilakukan terhadap harta tersebut selepas perkahwinan oleh mana-mana pihak.

- ❏ Prinsip utama: jika tiada sumbangan bersama dalam perolehan atau pemajuan harta tersebut, ia tidak layak dituntut sebagai harta sepencarian.

Kaedah Tuntutan Harta Sepencarian

1

Tuntut Sebelum Pengagihan Pusaka

Tuntutan harta sepencarian mesti dibuat dan diselesaikan **sebelum** harta pusaka si mati diagihkan kepada para waris. Ini memastikan hak pasangan yang masih hidup tidak terjejas oleh proses pembahagian pusaka.

2

Penilaian oleh Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah akan menilai dan menentukan **jumlah yang patut diperoleh** oleh pihak yang menuntut, berdasarkan bukti sumbangan langsung dan tidak langsung sepanjang tempoh perkahwinan.

3

Pembahagian Selepas Penyelesaian

Hanya setelah tuntutan harta sepencarian diselesaikan sepenuhnya, bakinya barulah dikira sebagai harta pusaka dan dibahagikan mengikut hukum faraid kepada para waris yang berhak.

LIABILITI KELIMA

Agihan Harta Pusaka

Setelah semua liabiliti diselesaikan — pengurusan jenazah, hutang, wasiat, dan harta sepencarian — barulah harta yang berbaki diagihkan kepada waris yang berhak mengikut hukum faraid.



Ashabul Furud — Waris Penerima Bahagian Tetap

Ashabul Furud ialah golongan waris yang telah ditetapkan bahagian mereka secara jelas di dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka menerima bahagian tetap (furud muqaddarah) daripada harta pusaka.

Suami — Isteri

Suami menerima $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ bergantung kepada ada atau tidaknya anak. **Isteri** menerima $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ bergantung kepada keadaan yang sama.

Bapa — Ibu

Bapa menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak lelaki, atau sebagai asabah jika tiada. **Ibu** menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, atau $\frac{1}{3}$ jika tiada anak dan saudara.

Anak Perempuan

Anak perempuan menerima $\frac{1}{2}$ jika seorang sahaja, atau $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih — jika tiada anak lelaki yang akan menjadikan mereka asabah bersama.

 Pengagihan faraid adalah perintah Allah SWT yang wajib dipatuhi. Setiap waris berhak mendapat bahagian yang telah ditetapkan tanpa boleh dinafikan oleh mana-mana pihak.